

■■KDN(주) 상임감사 개선 · 주의 요구

제 목 파견근로자 교체절차 비효율성에 따른 계약방식 개선

소 관 부 서 △△△△△△처(○○○○○○○○○○○○○○○○○○팀)

구 분 비정규직관리

내 용

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○팀은 ‘차세대 ●●●●●●●●●● 구축’ 사업수행을 위하여 ’15년 1월부터 ’18년 11월까지 총 00건의 발주를 의뢰하여 전체 000명의 파견근로자를 투입하였으며 중복인원을 제외한 실 투입된 인원은 000명이다. 이 중에서 파견근로자의 교체는 00회가 이루어졌으며 이 중 00회는 문서 고지에 의해 교체되었으나 00회는 문서 고지 없이 「근로파견계약서」만으로 교체되었다.

파견근로자 교체는 「파견근로자기본계약서」 제5조에 의거 투입 인력 교체 시 파견근로 후보자에 대하여 개별평가를 재 실시하여 평가점수가 개별평가 배점의 80%이상으로 평가된 인력에 대하여 근로자파견을 요청하여야 하고 제10조에 의거 ‘계약상대자’는 투입중단 상황이 발생했을 경우 최소 1개월 전에 문서로 고지하여야 하며 1주간의 인수인계기간을 두고 제15조에 의거 인력투입 중단상황 1개월 초과 시 계약의 해지 또는 변경계약을 체결하여야 한다.

그러나, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○팀은 교체 투입된 00명의 파견근로자에 대하여 개별 면접을 하였다고 하나, 이에 대한 근거자료는 존재하지 않으며 객관적 지표에

의한 평가는 단 한건도 이루어지지 않았다.

또한 파견근로자 교체 00건(46%)은 교체 당일에 문서로 고지되어 파견근로자 간 인수인계 없이 교체가 이루어졌으며, 파견근로자 간 인수인계를 할 수 있었던 00건에 대해서도 인수인계 절차를 진행하지 않은 등 1개월 전에 문서로 고지 하고 인수인계 절차를 진행하도록 되어있는 「파견근로자기본계약서」 교체 절차 또한 준수되지 않았다.

[표 2] 파견근로자 교체관련 문서 접수 현황

(기간: '15.01.01.~'18.11.11. 단위: 건)

문서 고지	'15년	'16년	'17년	'18년	4개년 합계	인수인계 가능여부
당 일	0	0	0	0	0	불가
1주일 이내	0	0	0	0	0	가능
1개월 이내	0	0	0	0	0	가능
합 계	0	0	0	0	0	

그 결과 파견근로자 개별평가 미 시행으로 파견근로자 투입 후 기술력이 부족 하거나 업무 수행능력 부적격 파견근로자(근무기간 2주내 교체 인원 00명)가 발생하여 약 4주간 업무를 수행하지 못하였으며, 부적격 파견근로자의 급여로 약 00백만원이 집행되는 등 시간적·금전적 손해를 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○팀에서 감수하고 있으며, 인수인계 미 시행으로 파견근로자 간 업무인수를 받지 못한 파견근로자의 업무교육을 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○팀에서 시행하고 있다.

이와 같은 현상을 예방하기 위하여 발주부서에는 계약된 인력파견 업체에서 적정 기술력을 보유한 파견근로자를 적시에 투입하지 못할 경우에 개별계약을 해지하고 신규계약을 추진하여야 한다.

그러나 발주부서에는 개별계약 해지에 의한 신규계약은 계획보고·계약의뢰·평가 등의 절차에 의해 최소 15일에서 최대 30일까지 소요되는 등 행정절차가 복잡하고 효율성이 떨어져서 파견근로자를 적시에 투입하지 못하더라도 기 계약된 인력파견

업체에서 파견근로자를 재 교체하는 것으로 나타났다.

이에 단일 업체만 선정하도록 되어 있는 현행 인력파견 계약 방법에 대하여 검토할 필요가 있으며 「파견근로자기본계약서」에 명시된 항목 중 현업에서 적용이 어려운 항목에 대하여 개정할 필요가 있다.

관련부서 의견

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○팀은 교체인력에 대한 개별 평가는 해당파트PL이 면접을 통해 시행하고 투입하였으나 개별평가서류를 작성하지 못하였으며, 정상적인 파견인력 교체시 1주일이상 인수인계를 실시하였으나 관련 근거는 남기지 않았고 즉시 퇴사인 경우에는 별도의 인수인계 기간을 갖지 못하였다. 앞으로는 관련 절차를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 전력IT기획팀은 현 인력파견 계약방식을 개선하여야 한다는 의견을 제시하였으며 이와 관련하여 계약팀 또한 인력파견 계약방식을 결정하는 전력IT기획팀과 협의하여 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

전력IT사업처장과 상생경영처장은 현행 단일 발주 건에 단일 업체를 선정하도록 되어있는 인력파견 계약방식은 선정된 업체에게만 파견근로자 투입을 전적으로 의존하는 구조이므로, 인력파견 계약방식 방법에 대하여 검토하시고, 「파견근로자 기본계약서」의 항목들에 대하여 ‘계약상대자’ 및 ‘발주자’가 계약사항을 준수할 수 있도록 개선하시기 바랍니다.(개선)

△△△△△△처장은 교체 파견근로자에 대한 문서고지 및 개별평가와 파견근로자 간 인수인계 등의 절차를 준수 하시고, 업무에 적합한 파견근로자가 적시에 투입될 수 있도록 파견근로자의 평가를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)